

0001730-78.2016.8.26.0101

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... com sua mãe na roça, já foi condenado por tráfico de drogas, receptação, furto e roubo. Quanto aos fatos, negou a autoria dos crimes. Disse que veio buscar sua mãe em primeiro de janeiro de 2016 em São José dos Campos, mas acabou sendo preso, pois havia se evadido da Colônia. No entanto, como sua foto já estava na televisão, vários policiais encaminharam sua fotografia para vários ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001730-78.2016.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001730-78.2016.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 296/2016 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 41/2016 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ivan Fernando Barbosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

IVAN FERNANDO BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2.º, inciso I, do Código Penal (redação antiga), porque no dia 02 de setembro de 2015, por volta das 16 horas, na Rua Gonçalves Dias, n.º 140, Vila Santos, nesta cidade e Comarca de Caçapava, o réu, supostamente, teria subtraído, para ele, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro pertencente a Padaria Petelecos, representada por Ana Zilma da Silva, bem como a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais), pertencente a um cliente da padaria.

A denúncia foi recebida em 20/09/19 (fls. 157/158) e ratificado seu recebimento em 29/03/21 (fls. 214/216).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 207) e apresentou resposta à acusação a fls.

212/213.

Durante a instrução realizada virtualmente, conforme autorizado pelo Provimento CSM n.º 2651/22, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, bem como foi o réu interrogado. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação, enquanto a defesa requereu a absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), Auto de Reconhecimento (fls. 09) e pela prova oral coligida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria desponta nítida e indubitosa.

Em interrogatório extrajudicial prestado a fls. 11, IVAN FERNANDO BARBOSA confessou a prática do roubo, admitindo que “no dia 02-09, do ano transato, por volta de 16h, o interrogando ingressou nas dependências da padaria petelecos e utilizando um revólver anunciou que se tratava de um assalto, tendo a caixa da padaria lhe entregue o dinheiro que estava no caixa, não se recorda do valor, sendo certo que subtraiu também R\$50,00 de um cliente. Após o roubo, deixou o local utilizando um veículo KIA/PICANTO. Neste ato informa que está arrependido de sua conduta”.

Em juízo, o réu retratou-se da confissão extrajudicial. Disse que tem 38 anos, é solteiro, tem um filho não registrado, possui o primeiro grau completo, antes de ser preso trabalhava com sua mãe na roça, já foi condenado por tráfico de drogas, receptação, furto e roubo. Quanto aos fatos, negou a autoria dos crimes. Disse que veio buscar sua mãe em primeiro de janeiro de 2016 em São José dos Campos, mas acabou sendo preso, pois havia se evadido da Colônia. No entanto, como sua foto já estava na televisão, vários policiais encaminharam sua fotografia para vários outros agentes. Nesse contexto, foi requisitado pela Polícia Civil de Caçapava, onde compareceram várias vítimas na delegacia de diversos assaltos entre junho e dezembro de 2015. Admitiu que confessou o presente crime na delegacia, bem como vários outros delitos na delegacia sob tortura, mas reafirma que não praticou o presente roubo à Padaria Peteleco. Disse que foi reconhecido por imagens fotográficas de telefone e que não esteve presencialmente com a vítima. Não foi preso na posse de arma de fogo.

A retratação do réu em juízo, além de vaga e imprecisa, destoa dos demais elementos de prova.

Com efeito, a vítima ANA ZILMA DA SILVA, na fase judicial, declarou que estava trabalhando no caixa atendendo um cliente quando um rapaz chegou por trás desse cliente e anunciou o assalto, mostrando-lhe uma arma e pedindo que ficasse quieta. Na sequência, ele subtraiu o dinheiro do caixa, após pedir as notas de R\$50,00 do estabelecimento, além de R\$50,00 do cliente. Após isso, ele saiu do estabelecimento e pediu para ninguém ir atrás. O roubador saiu a pé e entrou na primeira rua a direita, sendo que através de imagens viram que ele ingressou em um carro preto que não era popular. O roubador era uma pessoa de boa aparência e bem vestido. Não conhecia o roubador anteriormente. Lavrou o Boletim de Ocorrência e, cerca de um mês depois aproximadamente, o réu foi preso em São José dos Campos, oportunidade em que a declarante o reconheceu na delegacia sem sombra de dúvidas, pois se lembra que ele era alto e de boa aparência. Na delegacia, a depoente ficou atrás de um vidro e o réu estava sozinho, reconhecendo-o pessoalmente. Procedido ao reconhecimento judicial, apontou com segurança o indivíduo de n.º 1 como sendo o autor do delito.

Não se olvide que “em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor a palavra da vítima é de fundamental importância” (JUTACRIM 91/407).

Ainda: “no campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (TJSP - Apelação Criminal n.º 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal - Relator: Breno

Guimarães - 04.09.95 - V.U.).

No mesmo sentido: “no geral, a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM. – Ap. n. 1.047.937/5 – São Paulo – 15ª Câmara – rel. Juiz Carlos Biasotti – j. em 03/04/97 – v.u), consistindo a “pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir – como regra – para a realização do justo concreto” (RT 739/627).

A corroborar, o policial civil CRISTIANO RAMIRO DA SILVA, em juízo, disse que, no final de 2015, circulou na internet a imagem de um roubo em Caçapava em um estabelecimento comercial onde havia um carro preto em fuga. Depois da circulação desse vídeo, o réu foi preso pela equipe da PM e permaneceu custodiado na delegacia de Caçapava. Nesse BO em que o acusado foi detido na PM, viram que ele foi preso na posse de um carro preto e de uma arma. Após levantarem os roubos de Caçapava, o réu acabou confessando a prática do roubo da padaria Peteleco e de outros dois na Padaria Ponto 28. O réu também roubou, além do caixa da padaria Peteleco, um cliente do estabelecimento. A vítima da padaria Peteleco e da outra padaria foram chamadas na Delegacia de Caçapava e reconheceram o réu; foi nesse dia que souberam que a vítima não havia elaborado o BO na Polícia Civil.

De igual modo, o investigador AMILCAR VENEZIANI DIAS JUNIOR, sob o crivo do contraditório, confirmou que, na época, possuíam a informação da prática de vários roubos por um veículo Kia Picanto. Souberam que o réu foi preso em São José, na posse do Picanto e de uma arma de fogo. Na época, não havia audiência de custódia e o réu ficou custodiado na cadeia de Caçapava por conta desse roubo em São José, onde confessou a prática do roubo à padaria Peteleco, além de outros dois roubos na padaria Ponto 28. Procuram os RDOs dos roubos de Caçapava, mas as vítimas não haviam registrado as ocorrências. No entanto, após serem chamadas, ambas as vítimas reconheceram o réu como autor dos delitos. As vítimas registraram a ocorrência no mesmo dia em que o réu ficou preso em Caçapava.

Nada há que infirme a palavra dos policiais civis CRISTIANO RAMIRO DA SILVA e AMILCAR VENEZIANI DIAS JUNIOR, tampouco motivos para desacreditar da lisura da investigação policial, contra a qual não foi comprovada qualquer causa de suspeição ou inidoneidade.

Conforme a jurisprudência, o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminoso (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Ainda: “Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (TJSP - Apelação Criminal nº 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Portanto, a despeito da negativa de autoria, restou comprovado que o acusado entrou na padaria, foi até o caixa e, munido com uma arma de fogo, anunciou o roubo, subtraindo a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro e, em seguida, subtraiu a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) de um cliente que estava na fila.

Após a rapina, o denunciado evadiu-se da padaria utilizando-se do veículo I/Kia Picanto, preto, placas NHT 3031-São José dos Campos/SP.

Portanto, a conduta do réu se adequa, por duas vezes, ao tipo penal previsto no artigo 157, §2º, inciso I do Código Penal, mas em sua redação original, porquanto mais benéfica, na forma do artigo 70, parte final, do Diploma Penal, sendo de rigor sua condenação.

Passo à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal e na forma do artigo 68 do Código Penal.

Vale ressaltar, de início, que há mais de uma condenação criminal definitiva proferida contra o réu (fls. 377/385), assim, deve haver a dupla exasperação da

reprimenda como maus antecedentes (primeira fase) e reincidência (segunda fase). Neste sentido: "(...) ostentando o réu mais de uma condenação definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da reincidência (...)" (STJ HC nº 210359 SP2011/0141421-3 publicação: 12/03/2015).

Desse modo, na primeira etapa, considerando que o acusado foi condenado criminalmente em definitivo nos autos de 0726056-40.2006.8.26.0577 (fls. 377/385), é forçoso reconhecer seus maus antecedentes, bem como sua personalidade tendente ao crime. Além do mais, o acusado cometeu o presente delito na condição de foragido da Justiça, enquanto cumpria pena criminal, o que denota culpabilidade exacerbada e conduta social inadequada. Assim, sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, majoro as reprimendas dos roubos em 1/5, ensejando o total provisório de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 12 doze dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, já que o réu se retratou da confissão extrajudicial. No entanto, há de se considerar a multireincidência do acusado, porquanto condenado em definitivo nos autos dos processos de 0736109-80.2006.8.26.0577 e 0779129-19.2009.8.26.0577 (fls. 377/385). Assim, em função da agravante da reincidência, opero a majoração das reprimendas dos roubos em 1/6, redundando em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a majorante do emprego de arma, em sua redação original, porquanto mais benéfica, procedo ao aumento das penas de cada um dos roubos em 1/3, o que perfaz o total de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Com efeito, deve ser aplicada a redação original do dispositivo legal em comento em função da ultraatividade da lei penal mais benéfica, já que a nova redação do artigo 157, §2º-A do Diploma Penal, estabelecida pela Lei n.º 13.654/2018, preconiza o aumento de 2/3 da pena tão-só para o caso de a violência ou grave ameaça ser exercida com emprego de arma de fogo.

Incide, outrossim, o concurso formal impróprio de infrações, devendo as reprimendas supra serem somadas, resultando no total definitivo de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 36 (trinta e seis) dias-multa (artigo 70, parte final, do Código Penal).

Para a análise do concurso formal próprio ou impróprio de delitos deve-se aferir o dolo do agente, o qual deve ser direto em relação a todos os delitos praticados. Destarte, no presente caso, conforme se infere das provas produzidas, o acusado teve dolo voltado diretamente para ambos os roubos, já que suas ações foram voltadas com desígnios autônomos contra o caixa do estabelecimento e contra um cliente que estava na fila aguardando pelo pagamento, de modo que deve se sujeitar à regra do cumulo material das penas.

À míngua de elementos no que tange à situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme exegese do artigo 49, §1º c.c. o artigo 60, caput, ambos do Código Penal, e deverá ser corrigido na forma da lei (CP, art. 49, §2º).

O réu deverá cumprir a pena de reclusão em regime inicial fechado, uma vez que, além de reincidente (0736109-80.2006.8.26.0577 e 0779129-19.2009.8.26.0577 (fls. 377/385) e portador de maus antecedentes (0726056-40.2006.8.26.0577 (fls. 377/385), o crime praticado é grave e coloca em risco a sociedade, sendo necessária uma resposta estatal mais severa para assegurar a ordem pública.

Como é cediço, o roubo é delito grave que atormenta a população ordeira e operosa, intranquilizando os homens de bem. Logo, o regime mais gravoso, na hipótese sub judice, é o mais adequado; afinal, quem se envolve em tal crime demonstra periculosidade incompatível com a fixação de regime mais brando.

Nesse sentido: "A concessão de regime aberto ou semi-aberto, nos casos onde a periculosidade do agente é evidente, equivale a uma autêntica impunidade e num incentivo injustificável para a prática de outras infrações" (crime de roubo -

apelação 644.523/8, da Comarca de São Paulo, 1ª Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, relator Silva Rico).

Considerando a reincidência e maus antecedentes do acusado (fls. 377/385), o montante da pena que lhe foi aplicado (superior a 04 anos de reclusão), bem como que o delito foi praticado com grave ameaça à pessoa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do disposto no artigo 44 do Código Penal.

Porque, também, não preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, em especial aquele previsto no caput do referido artigo, inviável a suspensão condicional da pena.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu IVAN FERNANDO BARBOSA, qualificado nos autos em epígrafe, às de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 36 (trinta e seis) dias-multa, arbitrado no menor valor unitário, por infração ao artigo 157, §2º, incisos I do Código Penal, em sua redação antiga, por duas vezes, em concurso formal impróprio (CP, art. 70, parte final).

Porque não preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Tendo o réu respondido ao presente processo em liberdade, já que se encontra preso por ordem judicial emanada de outro feito, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inciso III, da Constituição Federal; (iv) expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado nos autos, observados os termos do convênio firmado entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública; (v) notifique(m)-se o réu para pagamento da pena de multa; (vi) não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo Penal e artigo 517 das NSCGJ, independente de nova intimação.

P.I.C.

Caçapava, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA